

PARTE GERAL – DPPPM

O Direito Penal Militar é ramo do Direito Público, que expressa o poder punitivo do Estado voltado à **preservação da ordem, disciplina e hierarquia das instituições militares**.

→ instrumento estatal de controle social qualificado, fundamentado na legalidade, tipicidade e intervenção mínima.

→ não apenas sanciona condutas específicas, mas protege valores institucionais essenciais à soberania nacional.

ATENÇÃO – DIREITO MILITAR SANCIONADOR

O Direito Militar Sancionador é um gênero que traz consigo **duas espécies**: o direito penal militar (**DPM**) e o direito administrativo disciplinar militar (**DADM**).

O Direito Penal Militar **NÃO SE CONFUNDE** com o Direito Administrativo Disciplinar Militar.

	DPM	DADM
Fonte legal	Apenas leis federais. Logo, o Código Penal Militar é a principal fonte.	Leis Estaduais, salvo quando o legislador definir diferente. Ex.: CDMEPE, Estatuto dos Militares de Pernambuco.
Julgamento	Em Tribunais componentes do Judiciário. Ex.: em Pernambuco não temos um Tribunal da Justiça Militar Estadual, mas temos uma Vara Militar no TJPE.	Em órgãos definidos em Lei no Executivo. Ex.: Corregedoria Geral da SDS.
Tipo de Processo	Procedimentos (IPM, APFDM e IPD) e pelo próprio processo criminal.	Processo Administrativo Disciplinar Militar. Ex.: Conselhos (Disciplina e Justificação), SAD e PADS.

→ É importante lembrar que **as instâncias (criminal e administrativa) são INDEPENDENTES**;

→ **NÃO OBSTANTE**, há uma hipótese em que **as instâncias se comunicam**, que é quando

ocorre **absolvição criminal fundamentada em negativa de autoria ou inexistência do fato**;

→ nesse caso, a decisão administrativa fica vinculada à decisão do Direito Penal Militar (criminal).

DPM E SUA ESPECIALIDADE JURÍDICA

→ **O princípio da especialidade**, inerente ao **Direito Militar**, inviabiliza uma série de preceitos da legislação comum aos processos em curso na Justiça Castrense.

É importante frisar que os atos judiciais praticados na Justiça Castrense devem ser regidos pelas normas do CPPM, **não havendo possibilidade jurídica de mesclar os sistemas processuais** (comum e militar);
→ **CONTUDO**, em caso de omissão de disposições específicas, **faculta-se a aplicação do CPP**.

EXCEÇÃO

→ **inconciliabilidade das regras consubstanciadas no art. 414 e art. 529, §2º, do CPPM, com os princípios da ampla defesa e do contraditório, não sendo possível, sem motivo justificado, obstar o recurso do revel.**

São inaplicáveis os institutos da Lei 9.099/95, visto que a própria lei VEDA a aplicação de institutos despenalizadores à Justiça Militar.

Obs.: não é extensível ao processo penal militar o princípio da identidade física do juiz, preconizado no CPP.

→ é eficaz o art. 24 da Lei nº 8.457/1992 que trata da criação e dissolução dos Conselhos Permanentes de Justiça a cada 3 meses;
→ o princípio supramencionado não incide nem mesmo em relação ao Conselho Especial de Justiça, visto que a Lei prevê a possibilidade de substituição de juízes militares por motivo justificado e reconhecido pelo STM como de relevante interesse à administração militar.

O fato de os juízes militares não terem as mesmas garantias de um Magistrado de carreira, não redundam em ocorrência de nulidade por ausência de jurisdição válida dos Conselhos.

O princípio da especialidade impede, igualmente, a incidência do artigo 366 do Código de Processo Penal comum à Justiça Militar, ainda que tal aplicação possa resultar benefício para o réu (STM AP 0000087-45.2010.7.02.0102).

A Justiça Castrense também não aplica a Lei 11.719/2008 aos seus processos, haja vista a

previsão no Código de Processo Penal Militar de ritos próprios e especiais que não sofreram derrogação tácita ou expressa.

→ Por essa razão, não maculam o procedimento adotado pelo Conselho Julgador:

- a) a ausência de defesa prévia prevista na Lei 11.719/2008;
- b) o indeferimento do pleito de novos interrogatórios, porquanto inaplicáveis ao processo penal militar as disposições dos artigos 196 e 384, parágrafo 2º, ambos do Código de Processo Penal comum;
- c) **a inobservância da ordem de instrução probatória introduzida pela Lei 11.719/2008, com a realização do interrogatório antes da oitiva das testemunhas (STM CP 0000121-49.2012.7.12.0012).**

Nem mesmo a citação editalícia, prevista no artigo 286 do Código de Processo Penal Militar, ou a decretação da revelia, autorizada pelo artigo 292 do mesmo diploma legal, violam os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, consagrados respectivamente nos incisos LIV e LV, do artigo 5º da Constituição Federal (STM EMB 0000072-84.2007.7.01.0401).

INTERPRETAÇÃO DA NORMA PENAL MILITAR

→ “extrair da norma penal seu exato alcance e real significado”.

Pode ser **autêntica** (segundo o próprio texto da norma), **doutrinária** (muito usadas em estudos acadêmicos e decisões) e **judicial** (cria precedentes ou jurisprudências para futuros julgamentos semelhantes).

→ jurisprudências não são decisões de primeiro grau, são decisões REITERADAS em determinados Tribunais (decisões colegiadas).

→ **Súmulas** também servem como interpretação judicial. Em resumo, são decisões reiteradas de um Tribunal sobre determinado assunto, reduzidas num enunciado.

→ não obriga os operadores, salvo se classificadas como Vinculantes.

Analogia

→ consiste em aplicar a uma hipótese não prevista em lei a disposição legal relativa a um caso semelhante;

→ conforme a LINDB, deve ser utilizada quando a lei for omissa para julgar o caso concreto, desde que “in bonam parte”.

→ **deve ser vista com muita reserva pelo operador;**

ATENÇÃO

→ Direito Penal Militar → **Interpretação RESTRITIVA.**

→ **É extremamente aplicada quando se trata de normas incriminadoras;**

→ Em normas incriminadoras NÃO SE APLICA nenhuma regra de interpretação extensiva, só regras de interpretação restritiva.

Ex.: Embriaguez em Serviço.

→ primeiro preciso interpretar e definir o que é serviço;

→ o que denota um serviço é a ESCALA;

→ ir ao Quartel para assinar um documento, por exemplo, não se caracteriza serviço.

INOVAÇÕES DA LEI 14.688/2023

→ **buscou compatibilizar o CPM com o CP e a CF, bem como alterou a Lei 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos) para classificar como hediondos os crimes militares que especifica;**

→ **revogou a figura do assemelhado** (há muito inexistente no DPM pátrio);

→ **revogou a pena de reforma e a pena de suspensão do exercício do posto**, graduação, cargo ou função;

→ revogou o art. 233 que previa o atentado violento ao pudor.

PRINCÍPIOS LIMITADORES DO DIREITO PENAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR

a) Dignidade Humana

→ fundamento da República Fed. do Brasil;

→ intrínseco ao homem pelo simples fato de existir;

→ reconhece aos seres humanos um status diferenciado na natureza, um valor intrínseco e a titularidade de direitos, independentemente de atribuição por qualquer ordem jurídica.

b) Igualdade

→ todos são iguais perante a lei → **igualdade formal;**

→ art. 5º, CF.

A igualdade material ou igualdade aristotélica significa tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na exata medida das suas desigualdades.

→ concretiza a igualdade na prática.

c) Princípio Humanitário

→ elemento moderador da repressão estatal;

→ a disciplina e a hierarquia devem estar compatibilizadas com proteção da integridade física e psíquica do militar;

→ a aplicação da **pena deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e respeito**

à condição humana do apenado, mesmo no contexto castrense.

Ademais, veda penas de morte (salvo em caso de guerra declarada), de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis.

d) Individualização da pena

→ pilar do Estado de Direito, impede generalizações e arbitrariedades no exercício do ius puniendi.

→ assegura que a resposta estatal seja aplicada de forma personalizada, levando em consideração as circunstâncias objetivas e subjetivas do agente, a gravidade do fato e os fins preventivo e ressocializador da função.

3 fases: legislativa (o legislador deve prever penas proporcionais e diversificadas), judicial (o juiz deve aplicar as penas com base em critérios concretos de culpabilidade e periculosidade) e execução (respeito às peculiaridades do condenado, tratamento adequado à sua situação individual).

e) Personalidade / Intransmissibilidade / Intranscendência Penal

→ base garantista do Direito Penal Moderno;
→ a responsabilidade penal é personalíssima, de modo que nenhuma sanção criminal pode ultrapassar a figura do agente que praticou o ato.

f) Culpabilidade

→ alicerce do Direito Penal Moderno;
→ a pena somente pode ser aplicada a quem tenha agido com dolo ou culpa, ou seja, com capacidade de entender o caráter ilícito do fato e se determinar de acordo com esse entendimento;

CPM. Art. 53 (...) §1º A punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente da dos outros, **determinando-se segundo a sua própria culpabilidade**. Não se comunicam, outrossim, as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.

g) Intervenção mínima / Subsidiariedade

→ *ultima ratio*;

→ o poder punitivo do Estado deve estar regido e limitado pela intervenção mínima;

→ o direito penal deve intervir o mínimo possível na vida em sociedade, somente entrando em ação quando os demais ramos do direito não forem capazes de proteger aqueles bens considerados de maior importância.

h) Fragmentariedade

→ nem todos os bens jurídicos merecem a tutela específica do D. Penal;

→ assim, o Direito Penal é fragmentário pelo fato de ocupar-se somente de uma parte dos bens jurídicos tutelados pelo ordenamento jurídico.

→ O postulado da fragmentariedade traduz uma característica do princípio da intervenção mínima, assim como a subsidiariedade;

i) Proporcionalidade

→ equilíbrio que deve existir na relação entre crime e pena, ou seja, entre a gravidade do injusto penal e a pena aplicada;

→ deve estar presente tanto no plano abstrato (legislador que comina as penas) quanto no plano concreto (magistrado que aplica as penas).

3 dimensões: adequação da pena, necessidade da pena e proporcionalidade em sentido estrito.

Adequação → a pena criminal é um meio adequado para realizar o fim de proteger um bem jurídico?

Necessidade da pena → a pena criminal é, também, meio necessário (outros meios podem ser adequados, mas não seriam necessários) para realizar o fim de proteger um bem jurídico?

Proporcionalidade em sentido estrito → a pena criminal cominada e/ou aplicada (considerada meio adequado e necessário) é proporcional à natureza e extensão da lesão abstrata e/ou concreta do bem jurídico?

j) Proibição da dupla incriminação pelo mesmo fato (no bis in idem)

→ não admite a dupla punição (penal) pelo mesmo fato;

→ não está previsto expressamente no DP pátrio, mas está previsto no Pacto de San José da Costa Rica, incorporado ao Direito pátrio como norma suprallegal.

Súmula no 241/STJ: “A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”.

k) Lesividade ou Ofensividade

→ exige que do fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

→ parte da doutrina questiona a constitucionalidade dos delitos de perigo abstrato em face do referido princípio.

1. COMPETÊNCIA PARA PROCESSO E JULGAMENTO DO CRIME MILITAR

Art. 124, CF – À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.

Parágrafo único – a Lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar.

Art. 125 (...) § 4º Compete à Justiça Militar Estadual **processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares** definidos em lei e **as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil**, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.
→ só os Militares ESTADUAIS passam pelas portas da Justiça Militar Estadual;
→ Policial Militar que comete crime DOLOSO contra a vida de civil será julgado pelo Tribunal no Júri.

Art. 85, CPPM – **A competência do foro militar será determinada:**

I - **de modo geral:**

- a) pelo **lugar da infração**;
- b) pela residência ou domicílio do acusado;
- c) pela prevenção.

II – de modo especial, pela sede do lugar de serviço.

3

2. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR

2.1 Lei Penal Militar no TEMPO

→ obedece aos princípios gerais do Direito Penal, especialmente o da legalidade (não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal) e o da irretroatividade da norma penal mais gravosa.

→ a lei penal militar só pode retroagir para beneficiar o réu, inclusive em sede de execução;
→ ultratividade das normas mais benignas, caso favoreçam o acusado.

Art. 5º, CPM – **Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado.**

→ **TEORIA DA ATIVIDADE** → mesma do CP.

2.2 Lei Penal Militar no ESPAÇO

CPM. Art. 6º **Considera-se praticado o fato, no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa**, no todo ou em parte, e ainda que sob forma de participação, **bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.**

Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria se realizar a ação omitida.

→ Sutil diferença em relação ao CP, pois traz a regra (**teoria mista**) e uma **previsão específica dos crimes omissivos (teoria da atividade).**

TEORIA GERAL DO CRIME E AÇÃO PENAL MILITAR

Crime Militar, do ponto de vista doutrinário, é conceituado como **infração penal que ofende os bens jurídicos específicos da caserna**, tais como **a hierarquia, a disciplina, a ordem e o dever funcional militar**;

→ **finalidade precípua do CPM** → **preservar a regularidade e a estabilidade das instituições militares.**

O crime militar em natureza funcional, na medida em que a condição de militar do agente ou do sujeito passivo, o local da infração, o momento da prática e o vínculo com a atividade militar são elementos determinantes para sua caracterização.

Crimes Propriamente Militares X Impropriamente Militares X Militares Por Extensão.

As **Escolas Topográfica e Clássica** se debruçam para explicar essas classificações.

Para a **ESCOLA TOPOGRÁFICA**, o **Crime Propriamente Militar** é aquele previsto no CPM com uma redação não encontrada no CP.

O Crime Impropriamente Militar é aquele que os elementos formativos guardam semelhança na legislação militar e comum.

Os Crimes Militares por extensão são aqueles que não estão previstos no CPM, mas que, quando praticados sob certas condições, serão tratados como se estivessem.

Para a **ESCOLA CLÁSSICA**, que tem o STM como maior representante, **não é suficiente a localização dos textos legais para classificar o crime militar**, pois **ainda seria necessário observar se o autor é ou não militar.**

A Definição LEGAL (MATERIAL) de Crime Militar é aquela encontrada no Art. 9º do CPM, dispositivo de extrema importância para o DPM.

Art. 9º **Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:**

I - **os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos**, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;

II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)

(AQUI O AUTOR É SEMPRE MILITAR DA ATIVA)

→ primeira circunstância determinante: a vítima é militar da ativa? Se sim, então é crime militar.

→ segunda circunstância determinante: o lugar é sujeito à administração militar? Se sim, então é crime militar.

→ terceira circunstância determinante: o militar está em serviço ou atuando em razão da função? Se sim, então é crime militar.

a) por militar da ativa contra militar na mesma situação; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)

→ aqui pouco importa se estão de serviço;

→ o conhecimento da condição de militar NÃO É RELEVANTE no momento da atuação de Polícia Judiciária Militar; A relevância é apenas no processo.

→ ou seja, se um SGT do 16º BPM comete lesão corporal contra um CB do 5º BPM no Cangagay de Serra Talhada, cometerá crime militar, mesmo que nunca tenha visto o estimado Cabo na vida.

b) por militar da ativa, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou reformado ou contra civil; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)

c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)

Exemplo → militar em serviço contra um civil no Centro do Recife.

d) por militar, durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva ou reformado ou contra civil; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)

e) por militar da ativa contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)

III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, CONTRA AS INSTITUIÇÕES MILITARES, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, **nos seguintes casos:**

(AQUI O AUTOR É SEMPRE MILITAR DA RESERVA ou Civil)

→ não tratamos do civil, aqui, por não ser possível a ele praticar crime militar no âmbito estadual.

a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;

b) em lugar sujeito à administração militar, contra militar da ativa ou contra servidor público das instituições militares ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo;

(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)

c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;

d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior.

§1º Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri. (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017) (para os Militares Estaduais)

§ 2º Os crimes militares de que trata este artigo, incluídos os previstos na legislação penal, nos termos do inciso II do caput deste artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União, se praticados no contexto: (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)

I – **do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa**; pela Lei nº 13.491, de 2017)

II – **de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante**; ou (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017)

III – **de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem ou de atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o disposto no art. 142 da Constituição Federal e na forma dos seguintes diplomas legais:** (Incluído pela Lei nº 13.491, de 2017) a) Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica; (Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017) b) Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999; 13.491, de 2017)

(Incluída pela Lei nº c) Decreto-Lei no 1.002, de 21 de outubro de 1969 - Código de Processo Penal Militar; e (Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017) d) Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral. (Incluída pela Lei nº 13.491, de 2017) § 3º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 14.688, de 2023)

ATENÇÃO

→ **A Definição MATERIAL precisa estar alinhada com a definição FORMAL**, aqui se referindo aos limites constitucionais impostos à Justiça Militar Estadual (Art. 125, § 4º, CF) e a Justiça Militar da União (Art. 124, CF).

Na Jurisprudência, o STM é mais conservador e o STF mais progressista. Ambas as Cortes tem reiteradamente reconhecido que a configuração do crime militar exige a presença de elementos de conexão com a função militar ou com bens jurídicos castrenses.

→ O STM, por exemplo, já decidiu que a simples condição de militar do agente **NÃO É suficiente** para atrair a competência da Justiça Militar, sendo imprescindível o **NEXO FUNCIONAL** entre a conduta e o exercício das atividades militares.

→ O STF firmou entendimento de que o reconhecimento do crime militar deve **considerar a natureza da infração e a função institucional do militar**, de modo a evitar a indevida aplicação da competência penal militar aos casos que não guardem relação com os interesses da caserna.

Não caracteriza crime militar, o homicídio cometido por policial militar em situação de folga contra outro policial militar, que também não estava em serviço, e por motivos alheios à administração militar.

Ex.: o Cabo Valente descobriu que o Major Mamão teve um caso com sua esposa e resolveu atirar contra o Oficial Superior que veio a óbito → não é crime militar.

Numa situação de crime cometido por militar das Forças Armadas (de folga) contra Policial Militar em exercício de patrulhamento, o STJ já entendeu que quando em exercício de patrulhamento ostensivo, o Policial Militar realiza função civil, não havendo falar, assim, em competência da Justiça Militar para julgar crime por ou contra ele praticado, uma vez que não há agressão às instituições militares (STJ - RJ 2000/0120334-7).

FATO TÍPICO MILITAR

→ é a conduta do militar que se encaixa perfeitamente na descrição de um crime prevista

no CPM, ou em outras leis militares, e que é punível pelo ordenamento jurídico.

→ o fato típico precisa apresentar 04 elementos: conduta, resultado típico, nexo de causalidade e tipicidade.

→ o CPM não possui o mesmo desenho do CP.

Teoria Causal da Ação (Naturalista) / Causalismo

→ E. Von Beling e Franz Von Liszt.

→ nesta teoria, a ação nada mais é que um resultado causal, pois ele aborda duas partes: a externa, que é objetiva e representa o processo causal, e a interna, que é subjetiva e representa o conteúdo final da ação.

→ a base do sistema é o nexo causal que une a ação que resulta numa mudança do mundo exterior, e sempre que estivesse presente uma ação deveríamos analisar se temos a presença das outras características do conceito do crime (tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade).

→ a teoria causal não diferencia a conduta dolosa da conduta culposa, pois não releva qualquer indagação sobre a relação psíquica do agente para com o resultado.

A teoria tripartite a partir do causalismo é vista do seguinte espectro:

Elemento objetivo		Elemento Subjetivo
Tipicidade	Antijuridicidade	Culpabilidade
- Conduta - Nexo causal - Resultado - Tipicidade prop.dita	Formal: Presença ou não de uma causa excludente	- Imputabilidade - Dolo ou culpa (finalidade)

Escola Neoclássica ou NEOKANTISMO

→ também conhecido como causalismo valorativo;

→ evolução do causalismo clássico no início do século XX;

→ sua principal característica é a tentativa de conciliar o método positivista e naturalista da época com uma visão axiológica (valores) influenciada pela filosofia de Immanuel Kant;

→ a principal crítica a essa escola foi a sua aproximação com os horrores do nazismo.

A teoria tripartite a partir do causalismo é vista do seguinte espectro:

Elemento objetivo		Elemento Subjetivo
Tipicidade	Antijuridicidade	Culpabilidade
- Conduta - Nexo causal - Resultado - Tipicidade prop.dita	Material: insere-se aqui o conceito de danosidade social. Se auto-justificava a partir de “fins superiores”: fins de justiça, normas de cultura e são sentimento do povo e raça (Edmund Mezger)	- Imputabilidade - Exigibilidade de conduta diversa - Dolo (consciência da ilicitude) ou culpa.

Sistema Teleológico ou FINALISMO

- seu principal nome é Hans Welzel;
- crítica ao sistema Neokantista;
- a construção do sistema jurídico-penal não deve se vincular a dados ontológicos, mas sim se orientar exclusivamente aos fins do direito penal;
- na teoria finalista a estrutura da teoria dos delitos ficou com o tipo sendo formulado através do princípio da legalidade e sua função é a prevenção de delitos;
- na tipicidade serão analisados os requisitos que imputam objetivamente o resultado;
- A partir dessa teoria o tipo penal passa a ter dimensões subjetivas, objetivas e normativas, portanto a tipicidade penal tornou-se uma “fórmula” mais complexa, precisamos analisar o aspecto formal-objetivo, normativo (conduta e resultado) e subjetivo nos crimes dolosos.
- Na imputação da conduta é preciso verificar se a conduta criou ou incrementou o risco proibido relevante, pois, quem cria risco permitido não pratica fato típico.
- **De acordo com essa explicação, a imputação objetiva é o novo requisito da tipicidade.**

O elemento subjetivo (dolo/culpa) sai da culpabilidade e passa a ser analisado na TIPICIDADE (Na conduta, especificamente).

Em 1984, o CP foi severamente influenciado pelo finalismo, o que não foi acompanhado pelo CPM que mantém, evidenciado no art. 33, o causalismo muito entranhado.

→ EM RESUMO, O CÓDIGO PENAL MILITAR É CAUSALISTA (elemento subjetivo analisado na culpabilidade).

INOVAÇÕES DA LEI Nº 13.491/2017

- **ampliou significativamente a competência da Justiça Militar**, permitindo que ela julgue não apenas os crimes previstos no CPM, mas crimes tipificados na legislação penal comum, quando cometidos por militares em serviço;
- criou o “**crime militar por extensão**”;

Obs.: crimes dolosos contra a vida cometidos por militares FEDERAIS contra civis, passam a ser julgados pela Justiça Militar se o ato ocorrer em serviço.

Overruling de algumas Súmulas do STJ após a publicação da Lei. (esvaziaram seus efeitos).

TIPO PENAL MILITAR

- descrição abstrata e legal de um comportamento considerado crime.
- funciona como um “molde” legal que define quais condutas são proibidas.

Ex.: matar alguém.

- 3 partes: o nome iuris (nome do crime), o preceito primário (conduta descrita) e o preceito secundário (pena).

Tem 3 funções:

- De **Garantia**: limita o poder punitivo do Estado, garante que a punição só ocorra com base em lei prévia e clara;
- **Motivadora**: serve como desestímulo à prática de crimes, ao estabelecer consequências legais;
- **Selecionadora**: individualiza e delimita quais condutas são de interesse do direito penal.

Excludentes de Tipicidade, de Antijuridicidade e Culpabilidade no DPM

- eventos jurídicos que quando ocorrem, eliminam um ou outro elemento do conceito tripartite do crime militar.

Excludentes de tipicidade

- apenas as hipóteses supralais.

Excludentes de Antijuridicidade

Art. 42, CPM. Não há crime quando o agente pratica o fato:

- I - em estado de necessidade;
- II - em legítima defesa;
- III - em estrito cumprimento do dever legal;
- IV - em exercício regular de direito.

Parágrafo único. Não há igualmente crime quando o comandante de navio, aeronave ou praça de guerra, na iminência de perigo ou grave calamidade, compele os subalternos, por meios violentos, a executar serviços e manobras urgentes, para salvar a unidade ou vidas, ou evitar o desânimo, o terror, a desordem, a rendição, a revolta ou o saque.

→ Excludentes de Culpabilidade

Êrro de direito

Art. 35. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por ignorância ou êrro de interpretação da lei, se escusáveis.

Êrro de fato

Art. 36. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por êrro plenamente escusável, a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima.

Êrro culposo

§ 1º Se o êrro deriva de culpa, a êste título responde o agente, se o fato é punível como crime culposos.

Êrro provocado

§ 2º Se o êrro é provocado por terceiro, responderá êste pelo crime, a título de dolo ou culpa, conforme o caso.

Êrro sobre a pessoa

Art. 37. Quando o agente, por êrro de percepção ou no uso dos meios de execução, ou outro acidente, atinge uma pessoa em vez de outra, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela que realmente pretendia atingir. Devem ter-se em conta não as condições e qualidades da vítima, mas as da outra pessoa, para configuração, qualificação ou exclusão do crime, e agravação ou atenuação da pena.

Êrro quanto ao bem jurídico

§ 1º Se, por êrro ou outro acidente na execução, é atingido bem jurídico diverso do visado pelo agente, responde êste por culpa, se o fato é previsto como crime culposos.

Duplicidade do resultado

§ 2º Se, no caso do artigo, é também atingida a pessoa visada, ou, no caso do parágrafo anterior, ocorre ainda o resultado pretendido, aplica-se a regra do art. 79.

Art. 38. Não é culpado quem comete o crime:

Coação irresistível

a) sob coação irresistível ou que lhe suprima a faculdade de agir segundo a própria vontade;

Obediência hierárquica

b) em estrita obediência a ordem direta de superior hierárquico, em matéria de serviços.

§ 1º Responde pelo crime o autor da coação ou da ordem.

§ 2º Se a ordem do superior tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso, ou há excesso nos atos ou na forma da execução, é punível também o inferior hierárquico. ([Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023](#))

Estado de necessidade, com excludente de culpabilidade

Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.

Inimputáveis

Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado.

Redução Facultativa da Pena

Parágrafo único. Se a doença ou a deficiência mental não suprime, mas diminui consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de autodeterminação, não fica excluída a imputabilidade, mas a pena pode ser reduzida de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), sem prejuízo do disposto no art. 113 deste Código. ([Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023](#))

Embriaguez

Art. 49. Não é igualmente imputável o agente que, por embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não

possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Menores

Art. 50. O menor de 18 (dezoito) anos é penalmente inimputável, ficando sujeito às normas estabelecidas na legislação especial. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)

ITER CRIMINIS (caminho do crime)

→ cogitação, preparação, execução e consumação.

Penalmente relevantes são os atos executórios e a consumação, contudo, o ato preparatório pode ser punível se previsto como tipo penal próprio.

No direito militar, a preparação e a tentativa de alguns crimes possuem punições específicas.

Art. 30, CPM – Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de um a dois terços, **podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado.**

→ **a regra é objetiva, mas se o caso denotar uma gravidade excepcional, pode-se utilizar a SUBJETIVA, utilizando-se a mesma pena do consumado para o crime tentado.**

Art. 30, CPM → admite a punição da tentativa quando o agente inicia a execução, mas o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ex.: ajudante de ordem heroico → cuspe na cara do comandante → pune-se como se consumado fosse.

Obs.: a tentativa militar deve ser analisada com cautela, pois certos crimes, como o motim, admitem consumação imediata sem necessidade de resultado naturalístico.

O conatus é a tentativa punível (art. 30), mas o CPM admite a desistência voluntária e o arrependimento eficaz (art. 31), nos quais o agente impede a consumação do crime e responde apenas pelos atos já praticados.

→ No contexto militar, a desistência voluntária pode ocorrer, por exemplo, quando um soldado que inicia motim convence seus pares a desistirem antes de praticar atos de violência.

Duas teorias sobre a tentativa: **Objetiva e Subjetiva.**

Na teoria objetiva, a punibilidade da tentativa se justifica pelo risco que o ato ilícito representa ao bem jurídico. A pena é menor que a do crime consumado, já que o dano efetivo não ocorreu.

→ **É a teoria adotada pelo CP e pelo CPM (regra, mas admite a teoria subjetiva excepcionalmente).**

Na teoria subjetiva, a punição se baseia no dolo do agente em cometer o crime, independentemente do resultado.

→ A pena da tentativa deve ser igual à do crime consumado, pois a intenção criminosa foi a mesma.

→ **Excepcionalmente adotada pelo CPM.**

CONCURSO DE PESSOAS E AÇÃO PENAL

→ O concurso de agentes é regulado no art. 53 do CPM;

→ Aplicam-se os princípios da teoria do domínio do fato e da participação: **todos respondem na medida da culpabilidade;**

→ o cooperador de menor importância pode ter a pena reduzida (art. 53, § 2º).

→ Há previsão de causas especiais de aumento de pena em crimes militares praticados por vários agentes, como o concurso em motim (art. 149) e revolta (art. 150).

→ A autoridade que ordena o crime responde como autor (art. 25), e **a culpa por omissão (art. 13) pode recair sobre o superior que deixa de impedir o crime quando podia agir.**

→ Os crimes militares são de **Ação penal pública INCONDICIONADA;**

→ O MP Militar ou o MP oferecem denúncia independentemente de representação.

PARTE ESPECIAL

Motim

Art. 149. Reunirem-se militares: (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)

I - agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la;

II - recusando obediência a superior, quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência;

III - assentindo em recusa conjunta de obediência, ou em resistência ou violência, em comum, contra superior;

IV - ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar, ou dependência de qualquer dêles, hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar, ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meios de transporte, para ação militar, ou prática de violência, em desobediência a ordem superior ou em detrimento da ordem ou da disciplina militar:

Pena - reclusão, de quatro a oito anos, com aumento de um terço para os cabeças.

Revolta

Parágrafo único. Se os **agentes estavam armados**:

Pena - reclusão, de oito a vinte anos, com aumento de um terço para os cabeças.

→ Não precisa fazer o emprego da arma; não precisa ser uma arma de fogo; exige-se o liame subjetivo com a arma, ou seja, deve-se saber que os envolvidos estão armados.

Ex.: 10 militares se reúnem agindo contra ordem recebida de superior. TEN Chico Bento e TEN Jacaré, participantes do movimento, estão armados, sendo esta situação de conhecimento do grupo → todos os 10 responderão por revolta; Caso não seja de conhecimento dos demais participantes, eles responderão por motim, enquanto os Tenentes rebeldes responderão por Revolta.

Organização de grupo para a prática de violência

Art. 150. Reunirem-se dois ou mais militares, com armamento ou material bélico de propriedade militar, praticando violência à pessoa ou à coisa pública ou particular em lugar sujeito ou não à administração militar: [\(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023\)](#)

Pena - reclusão, de quatro a oito anos.

Omissão de lealdade militar

Art. 151. Deixar o militar de levar ao conhecimento do superior o motim ou a revolta de cuja preparação teve notícia ou, se presenciar o ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-lo: [\(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023\)](#)

Pena - reclusão, de três a cinco anos.

→ Omissão de Lealdade é o CRIME DO BABÃO
→ aquele que depois que o crime passa, aborda o seu superior hierárquico e delata o motim a que teve conhecimento, mas não fez nada (omitiu-se).

Conspiração

Art. 152. Concertarem-se militares para a prática do crime previsto no art. 149 deste Código: [\(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023\)](#)

Pena - reclusão, de três a cinco anos.

→ Uma reunião para pensar em fazer um motim na outra semana, por exemplo. → Perceba que a Conspiração é um ato preparatório do Motim, mas por si só já é um crime (conspiração).

Isenção de pena

Parágrafo único. **É isento de pena aquele que, antes da execução** do crime e quando era ainda possível evitar-lhe as consequências, denuncia o ajuste de que participou.

→ Perceba que o único que escapa das mãos do legislador é o X9.

Cumulação de penas

Art. 153. As penas dos arts. 149 e 150 são **aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.**

CAPÍTULO II

DA ALICIAÇÃO E DO INCITAMENTO

Aliciação para motim ou revolta

Art. 154. **Aliciar militar** para a prática de qualquer dos crimes previstos no Capítulo I deste Título: [\(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023\)](#)

Pena - reclusão, de dois a quatro anos.

→ Aliciar é formar ADEPTOS para o motim; preciso da informação que o militar aderiu à ideia, convenceu-se a participar do motim. O aliciador é o captador de amonitados em potencial, se o convidado ignorá-lo, não há consumação.

Incitamento

Art. 155. Incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos.

→ o Incitador é o AGITADOR NATO; ao contrário do aliciador, ele não precisa de adeptos. É o cara que fica na janela gritando palavras de ordem a favor do motim.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem introduz, afixa ou distribui, em lugar sujeito à administração militar, material impresso, manuscrito ou produzido por meio eletrônico, fotocopiado ou gravado que contenha incitamento à prática dos atos previstos no **caput** deste artigo. ([Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023](#))

Apologia de fato criminoso ou do seu autor

Art. 156. Fazer apologia de fato que a lei militar considera crime, ou do autor do mesmo, em lugar sujeito à administração militar:

Pena - detenção, de seis meses a um ano.

CAPÍTULO III

DA VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR OU MILITAR DE SERVIÇO

Violência contra superior

Art. 157. Praticar violência contra superior:

Pena - detenção, de três meses a dois anos.

→ É importante destacar que a violência contra superior **NÃO É UM CRIME CONTRA A PESSOA**

→ É um crime contra a autoridade e disciplina militar (bem jurídico distinto); Se da violência gerar lesão corporal, aplica-se também a pena do crime contra a pessoa.

Formas qualificadas

§ 1º Se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente, ou oficial general:

Pena - reclusão, de três a nove anos.

§ 2º Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de um terço.

§ 3º Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a pessoa.

§ 4º Se da violência resulta morte:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

§ 5º A pena é aumentada da sexta parte, se o crime ocorre em serviço.

Violência contra militar de serviço

Art. 158. Praticar **violência contra oficial de dia, de serviço**, ou de quarto, **ou contra sentinela, vigia ou plantão**:

Pena - reclusão, de três a oito anos.

→ mais específico; ASP Juquinha tem uma desavença contra o TEN Jacaré e resolve agredi-lo no dia do serviço deste oficial. → prevalece a violência contra militar de serviço em vez da violência contra superior.

→ lembrando que o SERVIÇO é caracterizado pela ESCALA!

→ Note que a violência é contra MILITAR DE SERVIÇO, não necessariamente será Oficial.

Formas qualificadas

§ 1º Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de um terço.

§ 2º Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a pessoa.

§ 3º Se da violência resulta morte:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Ausência de dolo no resultado

Art. 159. Quando da violência resulta morte ou lesão corporal e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena do crime contra a pessoa é diminuída de metade.

CAPÍTULO IV

DO DESRESPEITO A SUPERIOR E A SÍMBOLO NACIONAL OU A FARDA

Desrespeito a superior

Art. 160. Desrespeitar superior **diante de outro militar**:

Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

→ exigência de um outro militar (elemento do tipo);

→ não se confunde com o desacato a superior (art. 298), que, diga-se de passagem tem um caráter ainda mais ofensivo;

Exemplo de desrespeito → continência de forma debochada.

→ é um crime subsidiário, ou seja, só vou aplicá-lo se não houver um crime mais grave. Por exemplo, se na mesma história houver desrespeito e desacato, o desacato prevalecerá.

Desrespeito a comandante, oficial general ou oficial de serviço

Parágrafo único. Se o fato é **praticado contra o comandante da unidade** a que pertence o agente, oficial-general, oficial de dia, de serviço ou de quarto, **a pena é aumentada da metade**.

Desrespeito a símbolo nacional

Art. 161. Praticar o militar diante da tropa, ou em lugar sujeito à administração militar, ato que se traduza em ultraje a símbolo nacional:

Pena - detenção, de um a dois anos.

Despojamento desprezível

Art. 162. Despojar-se de uniforme, condecoração militar, insígnia ou distintivo, por menosprêzo ou vilipêndio:

Pena - detenção, de seis meses a um ano.

Parágrafo único. A pena é aumentada da metade, se o fato é praticado diante da tropa, ou em público.

CAPÍTULO V

DA INSUBORDINAÇÃO

Recusa de obediência

Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou

relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:

Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.

→ “o não obedecer no DPM pode levar a dois crimes: Recusa de Obediência (art. 163) e Desobediência (art. 301)”.

→ a diferença entre os crimes → bem jurídico tutelado (autoridade e disciplina militar X administração militar)

→ perceba que o crime do art. 163 **não é apenas o crime de não obedecer**, é o de RECUSAR-SE a obedecer, ou seja, **além do não obedecer há a AFRONTA**.

Obs.: a ordem precisa ser direta, objetiva e clara, bem como precisa ter uma lógica de existência → sobre assunto ou matéria de serviço, ou dever imposto em lei, regulamento ou instrução.

Oposição a ordem de sentinela

Art. 164. Opor-se às ordens da sentinela:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

Reunião ilícita

Art. 165. Promover a reunião de militares, ou nela tomar parte, para discussão de ato de superior ou assunto atinente à disciplina militar:

→ Não se confunde com motim;

→ Reunir-se para tratar sobre política de reajuste periódico salarial (“falar sobre tabela”) não é ilícito;

Pena - detenção, de seis meses a um ano a quem promove a reunião; de dois a seis meses a quem dela participa, se o fato não constitui crime mais grave.

Publicação ou crítica indevida

Art. 166. **Publicar o militar** ou assemelhado, **sem licença, ato ou documento oficial**, ou **criticar publicamente** ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo:

Ex.: militar quer fazer uma crítica em seu Blog à Operação Lei Seca.

Pena - detenção, de dois meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

CAPÍTULO VI

DA USURPAÇÃO E DO EXCESSO OU ABUSO DE AUTORIDADE

Assunção de comando sem ordem ou autorização

Art. 167. Assumir o militar, sem ordem ou autorização, salvo se em grave emergência, qualquer comando, ou a direção de estabelecimento militar:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Conservação ilegal de comando

Art. 168. Conservar comando ou função legitimamente assumida, depois de receber ordem de seu superior para deixá-los ou transmiti-los a outrem:

Pena - detenção, de um a três anos.

Operação militar sem ordem superior

Art. 169. Determinar o comandante, sem ordem superior e fora dos casos em que essa se dispensa, movimento de tropa ou ação militar:

Pena - reclusão, de três a cinco anos.

Forma qualificada

Parágrafo único. Se o movimento da tropa ou ação militar é em território estrangeiro ou contra força, navio ou aeronave de país estrangeiro:

Pena - reclusão, de quatro a oito anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Ordem arbitrária de invasão

Art. 170. Ordenar, arbitrariamente, o comandante de força, navio, aeronave ou engenho de guerra motomecanizado a entrada de comandados seus em águas ou território estrangeiro, ou sobrevoá-los:

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos. [\(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023\)](#)

Uso indevido por militar de uniforme, distintivo ou insígnia

Art. 171. Usar o militar, indevidamente, uniforme, distintivo ou insígnia de posto ou de graduação superior: [\(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023\)](#)

Pena - detenção, de seis meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

Uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa

Art. 172. Usar, indevidamente, uniforme, distintivo ou insígnia militar a que não tenha direito:

Pena - detenção, até seis meses.

→ Não se aplica à Justiça Militar Estadual, por se tratar de civil.

Abuso de requisição militar

Art. 173. Abusar do direito de requisição militar, excedendo os poderes conferidos ou recusando cumprir dever imposto em lei:

Pena - detenção, de um a dois anos.

Rigor excessivo

Art. 174. Exceder a faculdade de punir o subordinado, fazendo-o com rigor não permitido, ou ofendendo-o por palavra, ato ou escrito:

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, se o fato não constitui crime mais grave. [\(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023\)](#)

Violência contra inferior hierárquico [\(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023\)](#)

Art. 175. Praticar violência contra inferior hierárquico: [\(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023\)](#)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. [\(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023\)](#)

Resultado mais grave

Parágrafo único. Se da violência resulta lesão corporal ou morte é também aplicada a pena do crime contra a pessoa, atendendo-se, quando fôr o caso, ao disposto no art. 159.

Ofensa aviltante a inferior hierárquico (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)

Art. 176. Ofender inferior hierárquico, mediante ato de violência que, por natureza ou pelo meio empregado, seja considerado aviltante: (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo anterior.

CAPÍTULO VII

DA RESISTÊNCIA

Resistência mediante ameaça ou violência

Art. 177. Opor-se à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência ao executor, ou a quem esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

Forma qualificada

§ 1º Se o ato não se executa em razão da resistência:

Pena - reclusão de dois a quatro anos.

§ 1º-A. Se da resistência resulta morte: (Incluído pela Lei nº 14.688, de 2023)

Pena – reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos. (Incluído pela Lei nº 14.688, de 2023)

Cumulação de penas

~~§ 2º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência, ou ao fato que constitua crime mais grave.~~

§ 2º As penas previstas no **caput** e no § 1º deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)

CAPÍTULO VIII

DA FUGA, EVASÃO, ARREBATAMENTO E AMOTINAMENTO DE PRESOS

Fuga de prêso ou internado

Art. 178. Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente prêsa ou submetida a medida de segurança detentiva:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

→ Pernambuco considera a fuga de preso como crime militar.

Formas qualificadas

§ 1º Se o crime é praticado a mão armada ou por mais de uma pessoa, ou mediante arrombamento:

Pena - reclusão, de dois a seis anos.

§ 2º Se há emprego de violência contra pessoa, aplica-se também a pena correspondente à violência.

§ 3º Se o crime é praticado por pessoa sob cuja guarda, custódia ou condução está o prêso ou internado:

Pena - reclusão, até quatro anos.

Modalidade culposa

Art. 179. Deixar, por culpa, fugir pessoa legalmente prêsa, confiada à sua guarda ou condução:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Evasão de prêso ou internado

Art. 180. Evadir-se, ou tentar evadir-se o prêso ou internado, usando de violência contra a pessoa:

Pena - detenção, de um a dois anos, além da correspondente à violência.

§ 1º Se a evasão ou a tentativa ocorre mediante arrombamento da prisão militar:

Pena - detenção, de seis meses a um ano.

Cumulação de penas

§ 2º Se ao fato sucede deserção, aplicam-se cumulativamente as penas correspondentes.

Arrebatamento de prêso ou internado

Art. 181. Arrebatado preso ou internado, a fim de maltratá-lo, do poder de quem o tenha sob guarda ou custódia militar:

Pena - reclusão, até quatro anos, além da correspondente à violência.

Amotinamento

Art. 182. Amotinarem-se presos, ou internados, perturbando a disciplina do recinto de prisão militar:

Pena - reclusão, até três anos, aos cabeças; aos demais, detenção de um a dois anos.

Responsabilidade de participe ou de oficial

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem participa do amotinamento ou, sendo oficial e estando presente, não usa os meios ao seu alcance para debelar o amotinamento ou evitar-lhe as conseqüências.

TÍTULO III

DOS CRIMES CONTRA O SERVIÇO

MILITAR E O DEVER MILITAR

CAPÍTULO I

DA INSUBMISSÃO

Insubmissão

Art. 183. Deixar de apresentar-se o convocado à incorporação, dentro do prazo que lhe foi marcado, ou, apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação:

Pena - impedimento, de três meses a um ano.

Caso assimilado

§ 1º Na mesma pena incorre quem, dispensado temporariamente da incorporação, deixa de se apresentar, decorrido o prazo de licenciamento.

Diminuição da pena

§ 2º A pena é diminuída de um terço:

a) pela ignorância ou a errada compreensão dos atos da convocação militar, quando escusáveis;

b) pela apresentação voluntária dentro do prazo de um ano, contado do último dia marcado para a apresentação.

Criação ou simulação de incapacidade física

Art. 184. Criar ou simular incapacidade física, que inabilite o convocado para o serviço militar:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

Substituição de convocado

Art. 185. Substituir-se o convocado por outrem na apresentação ou na inspeção de saúde.

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem substitui o convocado.

Favorecimento a convocado

Art. 186. Dar asilo a convocado, ou tomá-lo a seu serviço, ou proporcionar-lhe ou facilitar-lhe transporte ou meio que obste ou dificulte a incorporação, sabendo ou tendo razão para saber que cometeu qualquer dos crimes previstos neste capítulo:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Isenção de pena

Parágrafo único. Se o favorecedor é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena.

CAPÍTULO II

DA DESERÇÃO

Deserção

Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, **por mais de oito dias:**

Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.

→ AUSENTAR-SE;

→ Não há que se falar em “local incerto e não sabido”. O militar pode passar 8 dias defronte ao seu BPM, com todo mundo lhe vendo, e não entrar para se apresentar, que restará configurada a deserção após o octídio (mais de 8 dias após → ou seja até 23h59 do 8º dia).

→ o dia da falta ao serviço é o 0 (zero) da contagem.

ATENÇÃO → Ao contrário do Motim, a Deserção é um crime UNISSUBJETIVO.

Casos assimilados

Art. 188. Na mesma pena incorre o militar que:

I - não se apresenta no lugar designado, **dentro de oito dias**, findo o prazo de trânsito ou férias;

II - deixa de se apresentar a autoridade competente, **dentro do prazo de oito dias**, contados daquele em que termina ou é cassada a licença ou agregação ou em que é declarado o estado de sítio ou de guerra;

III - tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar, **dentro do prazo de oito dias**;

IV - consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade. **(Deserção-Fraude)**

→ percebe que a Deserção Fraude NÃO TEM Octídio.

Art. 189. Nos crimes dos arts. 187 e 188, ns. I, II e III:

Atenuante especial

I - se **o agente se apresenta voluntariamente dentro em oito dias após a consumação** do crime, **a pena é diminuída de metade**; e **de um terço**, se de **mais de oito dias e até sessenta**;

Agravante especial

II - se a deserção ocorre em unidade estacionada em fronteira ou país estrangeiro, a pena é agravada de um terço.

Deserção especial

Art. 190. Deixar o militar de apresentar-se no momento da partida do navio ou aeronave, de

que é tripulante, ou do deslocamento da unidade ou força em que serve: **(Redação dada pela Lei nº 9.764, de 18.12.1998)**

Pena - detenção, até três meses, se após a partida ou deslocamento se apresentar, dentro de vinte e quatro horas, à autoridade militar do lugar, ou, na falta desta, à autoridade policial, para ser comunicada a apresentação ao comando militar competente. **(Redação dada pela Lei nº 9.764, de 18.12.1998)**

§ 1º Se a apresentação se der dentro de prazo superior a vinte e quatro horas e não excedente a cinco dias:

Pena - detenção, de dois a oito meses.

§ 2º Se superior a cinco dias e não excedente a oito dias: **(Redação dada pela Lei nº 9.764, de 18.12.1998)**

Pena - detenção, de três meses a um ano.

§ 2º-A. Se superior a oito dias: **(Parágrafo incluído pela Lei nº 9.764, de 18.12.1998)**

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

Aumento de pena

§ 3º A pena é aumentada de um terço, se se tratar de sargento, subtenente ou suboficial, e de metade, se oficial. **(Redação dada pela Lei nº 9.764, de 18.12.1998)**

Concerto para deserção

Art. 191. **Concertarem-se militares para a prática da deserção**:

I - se a deserção não chega a consumir-se:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

→ **é a deserção praticada em concurso**.

Modalidade complexa

II - se consumada a deserção:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos.

Deserção por evasão ou fuga

Art. 192. Evadir-se o militar do poder da escolta, ou de recinto de detenção ou de prisão, ou fugir em seguida à prática de crime para evitar

prisão, permanecendo ausente por mais de oito dias:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

Favorecimento a desertor

Art. 193. **Dar asilo a desertor, ou tomá-lo a seu serviço, ou proporcionar-lhe ou facilitar-lhe transporte ou meio de ocultação**, sabendo ou tendo razão para saber que cometeu qualquer dos crimes previstos neste capítulo:

Pena - detenção, de quatro meses a um ano.

Isenção de pena

Parágrafo único. Se o favorecedor é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena.

Omissão de oficial

Art. 194. Deixar o oficial de proceder contra desertor, sabendo, ou devendo saber encontrar-se entre os seus comandados:

Pena - detenção, de seis meses a um ano.

CAPÍTULO III

DO ABANDONO DE POSTO E DE OUTROS CRIMES EM SERVIÇO

Abandono de posto

Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o **posto ou lugar de serviço** que lhe tenha sido designado, **ou o serviço** que lhe cumpria, **antes de terminá-lo**:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

→ É importante lembrar que **a pessoa pode abandonar o posto sem necessariamente sair dele**, pois o crime de abandono de posto, é, também, o abandono de serviço.

Ex.: O Cabo Lulu comanda a GT 0000 responsável por patrulhar no bairro da Acerolândia, todavia, durante o horário que deveria estar em rondas, o estimado Cabo resolve ir ao Cinema do bairro assistir ao filme do Ali Babá e os 98 Milhões. Note que mesmo não saindo da área de atuação o militar abandonou o serviço ao qual estava escalado.

Descumprimento de missão

Art. 196. Deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.

§ 1º **Se é oficial** o agente, **a pena é aumentada de um terço**.

§ 2º Se o agente exercia função de comando, a pena é aumentada de metade.

Modalidade culposa

§ 3º Se a abstenção é culposa:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Retenção indevida

Art. 197. Deixar o oficial de restituir, por ocasião da passagem de função, ou quando lhe é exigido, objeto, plano, carta, cifra, código ou documento que lhe haja sido confiado:

~~Pena – suspensão do exercício do posto, de três a seis meses, se o fato não constitui crime mais grave.~~

Pena – detenção, até 6 (seis) meses, se o fato não constitui crime mais grave. [\(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023\)](#)

Parágrafo único. Se o objeto, plano, carta, cifra, código, ou documento envolve ou constitui segredo relativo à segurança nacional:

Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

Omissão de eficiência da força [\(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023\)](#)

Art. 198. Deixar o comandante de manter a força sob seu comando em estado de eficiência:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano. [\(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023\)](#)

Omissão de providências para evitar danos

Art. 199. Deixar o comandante de empregar todos os meios ao seu alcance para evitar perda, destruição ou inutilização de instalações militares,

navio, aeronave ou engenho de guerra
motomecanizado em perigo:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Modalidade culposa

Parágrafo único. Se a abstenção é culposa:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Omissão de providências para salvar comandados

Art. 200. Deixar o comandante, em ocasião de incêndio, naufrágio, encalhe, colisão, ou outro perigo semelhante, de tomar tôdas as providências adequadas para salvar os seus comandados e minorar as conseqüências do sinistro, não sendo o último a sair de bordo ou a deixar a aeronave ou o quartel ou sede militar sob seu comando:

Pena - reclusão, de dois a seis anos.

Modalidade culposa

Parágrafo único. Se a abstenção é culposa:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

Omissão de socorro

Art. 201. Deixar o comandante de socorrer, sem justa causa, navio de guerra ou mercante, nacional ou estrangeiro, ou aeronave, em perigo, ou náufragos que hajam pedido socorro:

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos. [\(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023\)](#)

Embriaguez em serviço

Art. 202. **Embriagar-se** o militar, quando **em serviço**, ou **apresentar-se embriagado para prestá-lo**:

→ Sem escala não há serviço; e o tipo penal fala em EMBRIAGAR-SE, não apenas beber.

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

Dormir em serviço

Art. 203. Dormir o militar, quando em serviço, como oficial de quarto ou de ronda, ou em situação equivalente, ou, não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às

máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

DPPPM

Parte material – art. 298 a 303, CPM. (crimes contra a Administração Militar)

Desacato a superior

Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade:

Pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.

→ **não se confunde com o desrespeito a superior;**

→ **deve haver relação de subordinação** (ex.: não pode ser do superior ao subordinado);

→ pode-se praticar de duas formas:

1. ofendendo-lhe a dignidade ou decoro;
2. procurando-lhe deprimir-lhe a autoridade (não precisa ter a ofensa para tanto, o sujeito desprezará a autoridade, **ex.: o senhor não manda em nada**)

Agravação de pena

Parágrafo único. A pena é agravada, se o superior é oficial general ou comandante da unidade a que pertence o agente.

Desacato a militar

Art. 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui outro crime.

→ **o tipo NÃO EXIGE a relação hierárquica**

→ **um Ten Cel pode desacatar um Cabo, por exemplo;**

Desacato a servidor público (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)

Art. 300. Desacatar servidor público no exercício de função ou em razão dela, em lugar sujeito à administração militar: (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui outro crime.

→ **mais próxima do desacato previsto no CP comum.**

Perceba que o **CPM tem 3 tipos autônomos de Desacato.**

Desobediência

Art. 301. Desobedecer à ordem legal de autoridade militar:

Pena – detenção, até seis meses.

→ **não se confunde com a recusa de obediência**, nesta, ainda há um “desaforo”, uma afronta, além da desobediência.

→ a desobediência do art. 301 não exige isso.

Ex.: o Ten Cel pode desobedecer a ordem de um Cabo e cometer esse crime? SIM.

Ingresso clandestino

Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar, navio, aeronave, hangar ou em outro lugar sujeito à administração militar, por onde seja defeso ou não haja passagem regular, ou iludindo a vigilância da sentinela ou de vigia:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.

Obs.: **dolo direto e exclusivo em invadir o quartel.** (crime-fim, não crime-meio).

Peculato

Art. 303. **Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:**

Pena - reclusão, de três a quinze anos.

→ **Ex.: Soldado PM pegou a viatura para comprar material de obra para a casa dele.**

§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior a vinte vezes o salário mínimo.

Peculato-furto

§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade

DPPPM

de militar ou de servidor público. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)

Peculato culposo

§ 3º Se o servidor público ou o militar contribui culposamente para que outrem subtraia ou desvie o dinheiro, valor ou bem, ou dele se aproprie: (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Extinção ou minoração da pena

§ 4º No caso do parágrafo anterior, **a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade**; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.

LEI PROCESSUAL PENAL MILITAR E SUA APLICAÇÃO

O Brasil possui **duas Justiças Militares distintas**, a Justiça Militar da União (Militares das FFAA) e a Justiça Militar Estadual.

→ o **maior órgão da JMU é o STM**, o qual é composto por **15 Ministros** (nomeados pelo Presidente após aprovação do Senado), sendo **3 Generais da Marinha, 4 Generais do E.B, 3 Generais da FAB, todos da ativa** e do posto mais elevado, e **5 civis**;
→ os civis devem ser maiores de 35 e menores de 70, sendo 3 dentre advogados com notório saber jurídico e mais de 10 anos de atividade, e 2, por escolha paritária (1 Juiz e 1 membro do MP Militar).

Nos Estados, as Justiças Militares, em geral, são representadas na figura da Vara da Justiça Militar;
→ a CF permite a criação de Tribunais da JM nos estados, contudo, **apenas SP, MG e RS criaram**.

ATENÇÃO

→ a composição de ambas as Justiças Militares apresenta a mesma formação;
→ **duas estruturas**, sendo **uma representada pelo próprio Juiz Singular (Togado)** e outra

representada pelos Conselhos de Justiça Militar (permanente ou especial).

ATENÇÃO

→ **A Justiça Militar de Pernambuco é subordinada ao TJPE, não ao STM.**

→ o STM é serve de fonte doutrinária para a Justiça Militar Estadual.

Juiz Auditor

→ origem em 1547;

→ “tinha funções de ouvir e dizer o direito, sendo quem conduzia os trabalhos processualmente, incumbindo-lhe decidir conjuntamente com os demais integrantes do Escabinato Julgador, sendo-lhe privativa a feitura da sentença”.

→ deixou de existir nos Estados após a EC 45/04;

→ no nível federal, a nomenclatura foi alterada em 2018, passando a chamar os magistrados de Juiz Federal da Justiça Militar;

→ CONTUDO, a nomenclatura AUDITORIA continua sendo adotada.

Dois tipos de Conselhos: ESPECIAL e PERMANENTE

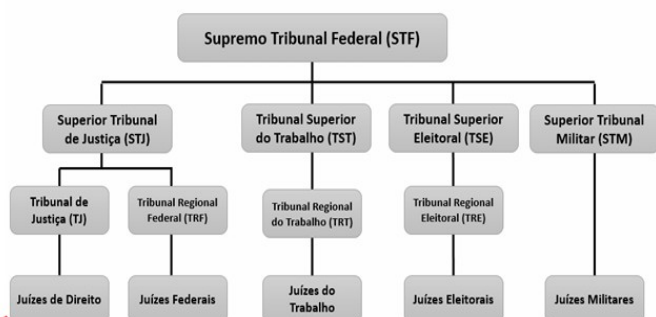
	Conselho Especial de Justiça Militar	Conselho Permanente de Justiça
Composição	Juiz Auditor + 4 Oficiais (de posto elevado ou mais antigos que o réu, sendo ao menos um Oficial Superior ou General)	Juiz Auditor + 4 Oficiais (Ao menos um Oficial Superior)
Competência	Processar e julgar Oficiais , exceto Generais	Processar e julgar Praças e civis
Duração	Constituição para cada processo	Constituição a cada trimestre

Competência da Justiça Militar Estadual

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, **nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares**, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

Competência dos Conselhos nos Estados – Art. 125, § 4º, CF.

→ compete aos juízes de direito do Juízo Militar **processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares**, cabendo ao **Conselho de Justiça**, sob a presidência do juiz de direito, **processar e julgar os demais crimes militares**.



DPPPM

Juiz singular	Conselho de Justiça
- Crimes militares cometidos contra civis; - Ações judiciais contra atos disciplinares militares	- Demais crimes militares.

Obs.: a CF deu a JME uma dupla competência (criminal-cível), ao dar-lhe a competência de julgar ações judiciais contra atos disciplinares militares.

→ a JMU não tem essa competência.

Obs.: os Oficiais na qualidade de Juizes militares NÃO TÊM as prerrogativas de Juiz, pois estas são inerentes ao cargo (Juiz-Togado), não à função (exercida pelo Oficial).

Obs2.: o Oficial na qualidade de Juiz Militar pode ser QOPM ou QOAPM.

Obs3.: O Conselho de Justiça NÃO SE CONFUNDE com o Conselho de Justificação (DADM)

ATENÇÃO

→ A Justiça Militar Estadual pode julgar civis excepcionalmente, se, no momento dos fatos, este era militar.

Ex.: "Ex SD PM Fulano" → ou seja, policial militar que foi excluído após os fatos;

Obs.: o único crime que exigirá que o autor seja militar é a Deserção.

FONTES E FORMA DE INTERPRETAÇÃO DA LEI PROCESSUAL PENAL MILITAR

Art. 1º, CPPM – O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código, assim **em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe for estritamente aplicável.**

Divergência de normas

§ 1º Nos casos concretos, se houver divergência entre essas normas e as de convenção ou tratado de que o Brasil seja signatário, **prevalecerão as últimas.** → (prevalecem Tratados/Convenções)

Aplicação subsidiária

§ 2º Aplicam-se, subsidiariamente, as normas deste Código aos processos regulados em leis especiais.

→ perceba que o CPPM é oferecido, coloca-se a disposição de outros processos para possível

aplicação. (oferece-se como regra subsidiária às demais).

→ ele se projeta para além de sua própria existência para oferecer-se como regra subsidiária a outros diplomas, como é o que ocorre que o Direito Administrativo Disciplinar, no qual diversas lacunas são saneadas com o uso das regras do Processo Penal Militar.

Obs.: o CPPM aplica-se tanto em tempo de paz, quanto em tempo de guerra, o que **afasta a possibilidade de inovações processuais** que venham causar prejuízo à segurança jurídica dos tutelados.

Interpretação literal (gramatical/textual)

Art. 2º **A lei de processo penal militar deve ser interpretada no sentido literal** de suas expressões. **Os termos técnicos hão de ser entendidos em sua acepção especial, SALVO SE evidentemente empregados com outra significação.**

Ex.: art. 33, CPPM – qualquer pessoa, **no exercício do direito de representação, poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, danho-lhe informações sobre fato que constitua crime militar e sua autoria, e indicando-lhe os elementos de convicção.**

→ este direito de representação mencionado foi empregado, evidentemente, com outra significação.

§ 1º Admitir-se-á a interpretação extensiva ou a interpretação restritiva, **QUANDO FOR MANIFESTO, no primeiro caso, que a expressão da lei é mais estrita e, no segundo, que é mais ampla, do que sua intenção.**

§ 2º NÃO É, porém, admissível qualquer dessas interpretações, quando: (VEDAÇÃO PLENA À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA/RESTRITIVA)

- a) **cercear a defesa** pessoal do acusado;
- b) **prejudicar ou alterar o curso normal do processo**, ou lhe **desvirtuar a natureza**;
- c) **desfigurar de plano os fundamentos da acusação** que deram origem ao processo.

Regra: Interpretação Literal

→ compreender o sentido da norma a partir do seu texto, sem se aprofundar em análises mais complexas ou interpretações que vão além do que está escrito.

→ **contudo, o legislador permitiu ao aplicador socorrer-se da interpretação extensiva ou**

DPPPM

restritiva, conforme o caso, salvo nas hipóteses supramencionadas (§2º).

Suprimento dos casos omissos

Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:

- a) pela legislação de **processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar**;
- b) pela **jurisprudência**;
- c) pelos usos e **costumes militares**;
- d) pelos **princípios gerais de Direito**;
- e) pela **analogia**.

O ponto mais relevante deste artigo é a alínea “a”.

Podemos concluir que **as regras do processo comum só podem ser aplicadas no processo penal militar se:**

- houver omissão no CPPM (01);
- for aplicável ao caso concreto (02);
- não acarretar prejuízo à índole do Processo Penal Militar (03).

Ou seja, **são os 03 requisitos para utilizar o CPP contra crimes militares.**

O que seria a índole do processo penal militar?

- natureza intrínseca desse ramo, moldada por princípios e características que o distinguem do processo penal comum;
- a principal diferença reside no fato de que o processo penal militar **não busca apenas a aplicação da lei, mas também a preservação de valores fundamentais para a existência das FFAA e forças auxiliares**;
- esses **valores**, consagrados na CF, são a **hierarquia e a disciplina**.

ATENÇÃO – ART. 28-A, CPP (ANPP)

- o ANPP é uma medida alternativa à ação penal e é aplicável nas hipóteses de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 anos, exigindo-se a confissão do imputado e o cumprimento de determinadas condições;
- o tema é polêmico na seara militar, justamente no que tange à índole do processo penal militar;
- parte da doutrina e da jurisprudência opina por sua aplicabilidade, outra parte é contrária.
- em Pernambuco, o representante do Ministério Público já propôs ANPP.

Resolução nº 122 de 2022 do Conselho Nacional do Ministério Público Militar (âmbito federal)

→ “Art. 18. Não sendo o caso de arquivamento, **exclusivamente nos crimes militares de conceito estendido**, tal como prevê o artigo 9º, II, do CPM, com a redação dada pela Lei 13.491/17, o Ministério Público Militar poderá propor ao investigado acordo de não persecução penal, quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, inclusive violência doméstica, o investigado tiver confessado formal e circunstanciadamente a sua prática, mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativa ou alternativamente:

- ou seja, a Resolução entende pelo cabimento na hipótese de crimes militares por extensão;
- a mesma Resolução traz vedação expressa a respeito de sua aplicação aos crimes propriamente militares.

TERRITORIALIDADE E EXTRATERRITORIALIDADE

Aplicação no espaço e no tempo

Art. 4º Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, aplicam-se as normas deste Código:

I - em tempo de paz:

- a) em todo o território nacional;
- b) fora do território nacional ou em lugar de extraterritorialidade brasileira, quando se tratar de crime que atente contra as instituições militares ou a segurança nacional, ainda que seja o agente processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira;
- c) fora do território nacional, em zona ou lugar sob administração ou vigilância da força militar brasileira, ou em ligação com esta, de força militar estrangeira no cumprimento de missão de caráter internacional ou extraterritorial;
- d) a bordo de navios, ou quaisquer outras embarcações, e de aeronaves, onde quer que se encontrem, ainda que de propriedade privada, desde que estejam sob comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem de autoridade militar competente;
- e) a bordo de aeronaves e navios estrangeiros desde que em lugar sujeito à administração militar, e a infração atente contra as instituições militares ou a segurança nacional;

II - em tempo de guerra:

- a) aos mesmos casos previstos para o tempo de paz;
- b) em zona, espaço ou lugar onde se realizem operações de força militar brasileira, ou estrangeira que lhe seja aliada, ou cuja defesa,

DPPPM

proteção ou vigilância interesse à segurança nacional, ou ao bom êxito daquelas operações;
c) em território estrangeiro militarmente ocupado.

ATENÇÃO

→ **as normas deste Código aplicar-se-ão a partir da sua vigência**, inclusive nos processos pendentes, **ressalvados os casos previstos no art. 711**, e sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.
→ **“tempus regit actum”**.

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

1. Devido Processo Legal

→ Art. 5º, LIC – “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.

2. Juiz Natural (personalidade + anterioridade do Juiz)

→ Art. 5º/CF (...) LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;
→ Art. 5º/CF (...) XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;

3. Estado de Inocência (presunção de inocência)

→ Art. 5º (...) LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

4. Contraditório e Ampla Defesa

→ Art. 5º/CF. (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

5. No Bis in Idem (material e formal)

→ vedação à dupla incriminação pelo mesmo fato.
→ Material (pena – não pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato);
→ Formal (não pode ser processado duas vezes pelo mesmo motivo).

Ex.: Instaurar IPM em desfavor de PM que já respondeu a um TCO sobre o fato e aceitou a transação penal.

AÇÃO PENAL MILITAR

Ação Penal – “invocar a jurisdição do juiz, a fim de que o Poder Judiciário aplique o direito objetivo a determinado caso concreto”.

Art. 29, CPPM – a ação penal é pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público Militar.

→ princípio da oficialidade da ação penal militar (promovida pelo órgão oficial – MP Militar – não por particulares).

ATENÇÃO – Alteração Legislativa (2023)

→ **acrescentou a possibilidade de ação penal privada subsidiária da pública** no âmbito militar.

Art. 121. A ação penal é promovida pelo Ministério Público, na forma da lei. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)

Parágrafo único. Será admitida ação privada, se a ação pública não for intentada no prazo legal. (Incluído pela Lei nº 14.688, de 2023).

OBRIGATORIEDADE DA AÇÃO PENAL

Art. 30. A denúncia deve ser apresentada sempre que houver:

- a) **prova de fato** que, em tese, constitua crime;
- b) **indícios de autoria.** (...)

→ princípio da obrigatoriedade → o MP tem obrigação de dar início à persecução penal sempre que houver indícios suficientes de crime militar;

→ **NÃO HÁ discricionariedade** para decidir se a ação penal será proposta ou não.

→ sua aplicação é justificada pela necessidade de manter a disciplina, a hierarquia e a ordem nas FFAA.

→ opõe-se ao princípio da oportunidade (aplicável aos crimes de menor potencial ofensivo).

Proibição de [desistência] da denúncia

Art. 32. Apresentada a denúncia, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal.

→ **indisponibilidade da ação penal pública militar.**

→ diferença crucial entre o CPPM e o CPP, o qual, embora tenha a obrigatoriedade como regra, permite exceções como a suspensão condicional do processo e a transação penal para crimes de menor potencial ofensivo, **ferramentas que NÃO SE APLICAM de forma ampla e irrestrita no âmbito militar.**

Art. 33. Qualquer pessoa, no exercício do direito de representação, poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, dando-lhe informações sobre fato que constitua crime militar e sua autoria, e indicando-lhe os elementos de convicção.

→ **reforça a dispensabilidade do Inquérito.**

DPPPM

Obs.: o direito de representação supramencionado tem natureza informativa e auxiliar, **NÃO SE CONFUNDE com a representação como condição de procedibilidade** nos crimes de ação penal pública condicionada.

→ é a capacidade de fomentar a Notícia de Fato no âmbito criminal militar, dando-lhe contornos de robustez e formalismo especial.

Informações

§ 1º As informações, se escritas, deverão estar devidamente autenticadas; se verbais, serão tomadas por termo perante o juiz, a pedido do órgão do Ministério Público, e na presença deste.
→ não precisa ser autenticado em cartório.

Requisição de diligências

§ 2º Se o Ministério Público as considerar procedentes, dirigir-se-á à autoridade policial militar para que esta proceda às diligências necessárias ao esclarecimento do fato, instaurando inquérito, se houver motivo para esse fim.

PROCESSO CRIMINAL MILITAR

RITO (passo a passo do processo)

→ São 06 fases;

→ O prazo para a conclusão da instrução criminal é de **50 DIAS (acusado preso)** e de **90 DIAS (acusado solto)**, contados do recebimento da denúncia. (art. 390, CPPM).

1ª Fase – Recebimento da Denúncia

→ responsável por dar início ao processo;
(**não confundir com o Oferecimento**).

Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna irrecurável, quer resolva o mérito, quer não.

2ª Fase – Citação

Art. 277. A citação far-se-á por oficial de justiça:

I — mediante mandado, quando o acusado estiver servindo ou residindo na sede do juízo em que se promove a ação penal;

→ **feita aos acusados, em geral**.

II — mediante precatória, quando o acusado estiver servindo ou residindo fora dessa sede, mas no País;

III — mediante requisição, nos casos dos arts. 280 e 282;

→ **é um “fura-fila”, tendo em vista que a maioria dos réus são militares da ativa, cuja citação, conforme o art. 280, far-se-á mediante requisição à autoridade sob cujo comando estiver**.

IV — pelo correio, mediante expedição de carta;

V — por edital:

a) quando o acusado se ocultar ou opuser obstáculo para não ser citado;

b) quando estiver asilado em lugar que goze de extraterritorialidade de país estrangeiro;

c) quando não fôr encontrado;

d) quando estiver em lugar incerto ou não sabido;

e) quando incerta a pessoa que tiver de ser citada.

Parágrafo único. Nos casos das letras a, c e d, o oficial de justiça, depois de procurar o acusado por duas vezes, em dias diferentes, certificará, cada vez, a impossibilidade da citação pessoal e o motivo. No caso da letra b, o oficial de justiça certificará qual o lugar em que o acusado está asilado.

Requisitos do mandado

Art 278. O mandado, do qual se extrairão tantas duplicatas quantos forem os acusados, para servirem de contrafé, conterá:

→ citações individuais (uma folha para cada citado → facilita o controle de prazos).

a) o **nome da autoridade judiciária** que o expedir;

b) o **nome do acusado**, seu **posto ou graduação, se militar**; seu cargo, se assemelhado ou funcionário de repartição militar, ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos;

DPPPM

→ perceba que, se não tiver o nome do acusado, caracterizar-se-á pelos sinais.

c) **a transcrição da denúncia, com o rol das testemunhas**;

→ a acusação arrolará suas testemunhas na **denúncia**, as quais serão conhecidas pela defesa no momento da citação;

→ o MP poderá remover algumas testemunhas ATÉ A CITAÇÃO, visto que o acusado ainda não tomou conhecimento e não foi criada a relação processual.

d) **o lugar, dia e hora em que o acusado deverá comparecer** a juízo;

e) **a assinatura do escrivão e a rubrica da autoridade judiciária.**

Assinatura do mandado

Parágrafo único. Em primeira instância a assinatura do mandado compete ao auditor, e, em ação originária do Superior Tribunal Militar, ao relator do feito.

Requisitos da citação do mandado

Art. 279. **São requisitos da citação por mandado:**

a) **a sua leitura ao citando pelo oficial de justiça, e entrega da contrafé**;

b) declaração do recebimento da contrafé pelo citando, a qual poderá ser feita na primeira via do mandado;

c) declaração do oficial de justiça, na certidão, da leitura do mandado.

Recusa ou impossibilidade da parte do citando

Parágrafo único. Se o citando se recusar a ouvir a leitura do mandado, a receber a contrafé ou a declarar o seu recebimento, o oficial de justiça certificará-lo-á no próprio mandado. Do mesmo modo procederá, se o citando, embora recebendo a contrafé, estiver impossibilitado de o declarar por escrito.

Obs.: a citação pode ser feita a punho, no próprio documento, devendo trazer o máximo de informações possíveis.

Citação a militar

Art. 280. A citação a militar **em situação de atividade** ou a assemelhado **far-se-á mediante requisição à autoridade sob cujo comando ou chefia estiver**, a fim de que **o citando se apresente para ouvir a leitura do mandado e receber a contrafé**.

→ (obs.: **não é o comandante que vai ler a citação ao seu subordinado, o SD Mévio será apresentado ao Judiciário e lá, o Of. de Justiça fará a leitura da citação**).

Art. 282. A citação de acusado preso por ordem de outro juízo ou por motivo de outro processo, far-se-á nos termos do art. 279, requisitando-se, por ofício, a apresentação do citando ao oficial de justiça, no recinto da prisão, para o cumprimento do mandado.

QUESTIONAMENTO: COMO SE DÁ A CITAÇÃO DO MILITAR DA ATIVA DE ACORDO COM O CPPM?

→ resposta: **art. 277, III, c/c art. art. 277, I.**

A citação é o chamamento do réu ao processo, para formar a relação processual.

→ a intimação é a notícia de um ato que acontecerá, não se confunde com citação.

3ª Fase – Defesa Prévia (Resposta à Acusação)

→ o CPPM é silente sobre esta etapa, mas ela é **obrigatória por força de regra estabelecida no CPP**.

CPP. Art. 394 (...) § 4º – As disposições dos arts. 395 a 398 deste Código [de processo penal comum] **aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau**, ainda que não regulados neste Código.
(...)

Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, **oferecida a denúncia** ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a **citação do acusado para responder à acusação**, por escrito, **no prazo de 10 (dez) dias**.

Art. 396-A. Na resposta, o acusado **poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa**, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário

DPPPM

→ ou seja, a Defesa Prévia é o 1º momento no qual a defesa arrola as testemunhas;
→ a Defesa pode arrolar em outros momentos, até 5 dias após o depoimento da última testemunha de acusação.
→ perceba que a acusação pode arrolar apenas na Denúncia.

Art. 417, CPPM. Serão **ouvidas, em primeiro lugar, as testemunhas arroladas na denúncia e as referidas por estas**, além das que forem substituídas ou incluídas posteriormente pelo Ministério Público, de acordo com o § 4º deste artigo. **Após estas, serão ouvidas as testemunhas indicadas pela defesa.**

§ 2º As **testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer fase da instrução criminal, DESDE QUE** não seja excedido o **prazo de cinco dias, após a inquirição da última testemunha de acusação. Cada acusado poderá indicar até três testemunhas****, podendo ainda requerer sejam ouvidas testemunhas referidas ou informantes, nos termos do § 3º.

→ esses números são meramente referenciais, em razão da nítida quebra do princípio da paridade das armas.
→ a Defesa poderá indicar a mesma quantidade da Acusação (06 testemunhas).

Art. 77, CPPM. A Denúncia conterá:

h) **o rol das testemunhas, em número não superior a seis**, com a indicação da sua profissão e residência; e o das informantes com a mesma indicação.

Obs: testemunha referida (não entra na conta) é aquela que surge durante a instrução. Nem foi apresentada pela acusação, nem pela defesa, foi mencionada durante um depoimento, por exemplo.

4º Fase Probatória

→ arts. 294 a 298 do CPPM;

Art. 294. A prova no juízo penal militar, salvo quanto ao estado das pessoas, NÃO se sujeita às restrições estabelecidas na lei civil.

Art 295. É **admissível, nos termos deste Código, qualquer espécie de prova, desde que não atente contra a moral, a saúde ou a segurança individual ou coletiva, ou contra a hierarquia ou a disciplina militares.**

Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o **juiz poderá, no curso da instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Realizada a diligência, sobre ela serão ouvidas as partes, para dizerem nos autos, dentro em quarenta e oito horas, contadas da intimação, por despacho do juiz**

→ **o CPPM traz uma mitigação à inércia do Juiz**, ele pode determinar a produção de prova de ofício, **DESDE QUE** seja para dirimir dúvida sobre ponto relevante que surgiu nos autos (dúvidas pontuais).

Obs.: inverte-se o ônus probatório se a lei presume o fato até prova em contrário.

Art. 297. **O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo.** Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância

Qualificação do ofendido. Perguntas

Art. 311. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações.

Falta de comparecimento

Parágrafo único. Se, notificado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, poderá ser conduzido à presença da autoridade, sem ficar sujeito, entretanto, a qualquer sanção.

Presença do acusado

Art. 312. As declarações do ofendido serão feitas na presença do acusado, que poderá contraditá-las no todo ou em parte, após a sua conclusão, bem como requerer ao juiz que o ofendido esclareça ou torne mais precisa qualquer das suas declarações, não podendo, entretanto, reperguntá-lo.

Isenção de resposta

Art. 313. O **ofendido não está obrigado a responder pergunta que possa incriminá-lo, ou seja estranha ao processo.**

A obrigação de prestar compromisso surge no Capítulo VI no CPPM, das Testemunhas,

DPPPM

enquanto o **Ofendido** está no Capítulo IV, do ofendido, logo, **este não tem que prestar compromisso**.

Notificação de testemunhas

Art. 347. **As testemunhas serão notificadas em decorrência de despacho do auditor ou deliberação do Conselho** de Justiça, em que será declarado o fim da notificação e o lugar, dia e hora em que devem comparecer.

Obs.: no interrogatório, há o chamado silêncio seletivo, o acusado pode escolher se vai responder ou não as perguntas, bem como a quem responderá (ex.: responderá apenas as perguntas da defesa).

Ordem das oitivas:

- testemunhas de acusação (arroladas na Denúncia em número não superior a 06);
- **testemunhas de defesa devem ser arroladas na defesa prévia** – resposta à Acusação, art. 396-A do CPP (**1º momento, mas podem ser indicadas em qualquer fase da instrução, DESDE QUE não seja excedido o prazo de 5 dias após a inquirição da última testemunha de acusação**);
- o CPPM prevê até 3 testemunhas de defesa, contudo, **em respeito ao princípio da paridade de armas, deve-se aplicar a mesma quantidade da acusação**;

Obs.: outras testemunhas podem ser ouvidas (testemunhas referidas), as quais serão ouvidas após as da acusação ou da defesa, mas não podem ser mais de 3.

Obs2.: neste momento podem ser produzidas as provas materiais da defesa;

Obs3.: Provas periciais, outras provas como reconhecimento de pessoas também podem.

Art. 418. As testemunhas serão inquiridas pelo auditor (Juiz Togado) e, por intermédio deste, pelos juízes militares, procurador, assistente e advogados. Às testemunhas arroladas pelo procurador, o advogado formulará perguntas por último. Da mesma forma o procurador, às indicadas pela defesa.

ATENÇÃO

→ ao contrário do CPP, o CPPM adota o Sistema PRESIDENCIALISTA para condução das oitivas.

- o Interrogatório é o **ÚLTIMO ato da fase**;
- é uma peça de **DEFESA**, não de acusação.

Objeto da Perícia

Art. 314. A perícia pode ter por objeto os vestígios materiais deixados pelo crime ou as pessoas e coisas, que, por sua ligação com o crime, possam servir-lhe de prova.

Art. 315. A perícia pode ser determinada pela autoridade policial militar ou pela judiciária, ou requerida por qualquer das partes.

- autoridade policial militar no IPM;
- autoridade judiciária no processo.

Parágrafo único. Salvo no caso de exame de corpo de delito, o juiz poderá negar a perícia, se a reputar desnecessária ao esclarecimento da verdade.

Formulação de quesitos

Art. 316. A autoridade que determinar perícia **formulará os quesitos que entender necessários**. Poderão, igualmente, fazê-lo: no inquérito, o indiciado; e, durante a instrução criminal, o Ministério Público e o acusado, em prazo que lhes for marcado para aquele fim, pelo auditor.

- a defesa também pode formular quesitos → a outra parte também é intimada para formular seus quesitos (assim é oferecida a ampla defesa/contraditório na produção de prova pericial);

RECONHECIMENTO DE PESSOA E DE COISA

Art. 368. Quando houver necessidade de se fazer o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: (passo a passo)

a) a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; (1º passo)

→ instar a pessoa a **DESCREVER** quem deve ser reconhecido.

b) a pessoa cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se a apontá-la quem houver de fazer o reconhecimento; (2º passo);

→ deve-se juntar o reconhecido com outras pessoas que guardem semelhança com ele.

c) se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a

DPPPM

verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não seja vista por aquela. (3ª pessoa). → proteção da pessoa.

→ a alínea c só terá aplicação no curso do inquérito.

→ do ato de reconhecimento lavrar-se-á termo pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas.

4º Fase Saneadora

Art. 427, CPPM – Após a inquirição da última testemunha de defesa (após o Interrogatório), os autos irão conclusos ao auditor, que deles **determinará vista** em cartório às partes, **por cinco dias**, para requererem, se não o tiverem feito, o que for de direito, nos termos deste Código.

→ fase saneadora – 5 dias concomitantes

Obs.: ao auditor (Juiz), que poderá determinar de ofício as medidas que julgar convenientes ao processo, caberá fixar os prazos necessários à respectiva execução, caso não haja disposição especial.

5º Alegações Finais

Art. 428, CPPM – **Findo o prazo aludido no artigo 427 (05 dias)** e se não tiver havido requerimento ou despacho para os fins nele previstos, o auditor (**Juiz**) determinará ao escrivão abertura de vista dos autos para alegações escritas, **sucessivamente, por oito dias**, ao representante do Ministério Público e ao advogado do acusado. **Se houver assistente, constituído até o encerramento da instrução criminal, ser-lhe-á dada vista dos autos, se o requerer, por cinco dias**, imediatamente após as alegações apresentadas pelo representante do Ministério Público.

→ o prazo é sucessivo, ou seja, 8 dias para o MP e, após findar, 8 dias para a Defesa;
→ se houver assistente, este terá 5 dias, logo após o MP.

Obs.: se ao processo responderem mais de 5 acusados e diferentes forem os advogados, o prazo de vista será de 12 dias, correndo cartório e em comum para todos. O mesmo prazo terá o MP.

6º Julgamento

→ Começa com a leitura das peças do processo (Art. 432), seguindo-se com as alegações orais da acusação e defesa, réplica e tréplica (Art. 433). Por fim, o juiz auditor dará seu voto, **seguindo-se do mais moderno ao mais antigo** (Art. 435).

Art. 432. Iniciada a sessão de julgamento, o presidente do Conselho de Justiça ordenará que o escrivão proceda à **leitura das seguintes peças** do processo:

a) **a denúncia** e seu aditamento, se houver;

b) o **exame de corpo de delito** e a conclusão de outros **exames ou perícias fundamentais à configuração ou classificação do crime**;

c) o **interrogatório do acusado**;

d) **qualquer outra peça dos autos, cuja leitura for proposta por algum dos juízes, ou requerida por qualquer das partes**, sendo, neste caso, ordenada pelo presidente do Conselho de Justiça, **se deferir o pedido**.

Art. 433. **Terminada a leitura**, o presidente do Conselho de Justiça **dará a palavra, para sustentação das alegações** escritas ou de outras alegações, **em primeiro lugar ao procurador, em seguida ao assistente** ou seu procurador, **se houver**, e, **finalmente, ao defensor** ou defensores, **pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo acordo manifestado entre eles**.

→ 1º – sustentação do MP;

→ 2º sustentação do assistente (se houver);

→ 3º sustentação da Defesa → é **pela ordem de autuação e não de antiguidade** dos acusados;

Tempo para acusação e defesa

§ 1º O tempo, assim para a acusação como para a defesa, será de **três horas para cada uma, no máximo**.

Réplica e tréplica

§ 2º O **procurador e o defensor poderão**, respectivamente, **replicar e treplicar por tempo não excedente a uma hora**, para cada um.

Prazo para o assistente

DPPPM

§ 3º **O assistente** ou seu procurador **terá a metade do prazo** concedido ao procurador **para a acusação e a réplica**. (01h30 e 30min)

Defesa de vários acusados

§ 4º O advogado **que tiver a seu cargo a defesa de mais de um acusado terá direito a mais uma hora**, além do tempo previsto no § 1º, **se fizer a defesa de todos em conjunto, com alteração**, neste caso, **da ordem prevista no preâmbulo** do artigo.

Acusados excedentes a dez

§ 5º Se os acusados excederem a dez (de 11 pra cima), **cada advogado terá direito a uma hora para a defesa de cada um dos seus constituintes**, pela ordem da respectiva autuação, se não usar da faculdade prevista no parágrafo anterior. **Não poderá, entretanto, exceder a seis horas o tempo total**, que o presidente do Conselho de Justiça marcará, e o **advogado distribuirá, como entender, para a defesa de todos os seus constituintes**.

Disciplina dos debates

§ 7º A linguagem dos debates obedecerá às normas do art. 429, **podendo o presidente do Conselho de Justiça, após a segunda advertência, cassar a palavra de quem as transgredir, nomeando-lhe substituto *ad hoc***.

Art. 435. O presidente do Conselho de Justiça convidará os juízes a se pronunciarem sobre as questões preliminares e o mérito da causa, **votando em primeiro lugar o auditor; depois, os juízes militares, por ordem inversa de hierarquia**, e finalmente o presidente.

Parágrafo único. Quando, pela diversidade de votos, não se puder constituir maioria para a aplicação da pena, entender-se-á que o juiz que tiver votado por pena maior, ou mais grave, terá virtualmente votado por pena imediatamente menor ou menos grave.

ATENÇÃO – PRAZO

→ o art. 390 do CPPM determina que o **prazo para a conclusão da instrução criminal é de 50 dias (acusado preso) e de 90 dias (acusado solto), contados do recebimento da denúncia**.

SUJEITOS PROCESSUAIS

Juízes (art. 36 a 41 do CPPM)

→ a principal função do juiz é garantir a regularidade do processo e a execução da lei, agindo com total independência;
→ pode requisitar força militar para manter a ordem;
→ regras de impedimento (atos nulos) e suspeição;

Obs.: a suspeição não é validade se provocada intencionalmente por uma das partes.

Auxiliares do Juiz (art. 42 a 46 do CPPM)

→ sujeitam-se às mesmas regras de impedimento e suspeição.

a) **Escrivão** – manter a ordem e a atualização dos processos;

b) **Oficial de Justiça** – diligências por ordem do juiz, sempre com a devida certificação, **devendo ocorrer entre as 06h e 18h**, preferencialmente com duas testemunhas.

Obs.: na ausência de titular (ou impedimentos), o juiz pode convocar um substituto ou nomear alguém “ad hoc” para a função.

Peritos e Intérpretes (art. 47 a 53 do CPPM)

→ a nomeação de peritos e intérpretes é de responsabilidade exclusiva do juiz, SEM interferência das partes envolvidas;
→ cargo de preferência de Oficiais da ativa, considerando sua especialidade, os quais devem prestar compromisso;
→ função de caráter OBRIGATÓRIO e só pode ser recusada por motivo justificado;
→ recusa ou falta de cumprimento de deveres, como não comparecer, pode resultar em multa;

Acusador (art. 54 a 59 do CPPM)

→ Ministério Público;
→ pode pedir a absolvição do réu se tiver motivos;
→ sua principal função é fiscalizar a lei, com atenção especial à hierarquia e disciplina militar;
→ impedimentos em casos de parentesco ou interesse direto no processo;
→ suspeição – situações de amizade íntima, inimizade, relações financeiras, afinidade e adoção.

Assistente (art. 60 a 68, CPPM)

→ o ofendido, seu representante legal ou sucessor podem atuar como assistentes do MP no processo;

DPPPM

→ sua admissão é concedida pelo juiz, ouvido o MP, e pode ocorrer a qualquer momento antes do trânsito em julgado;

→ ao assistente é permitido propor provas, fazer perguntas, juntar documentos, arrazoar recursos e participar do debate, mas não arrolar testemunhas ou impetrar a maioria dos recursos;

Obs.: a pessoa que é ré e vítima ao mesmo tempo só pode ser assistente se for absolvida.

Acusado, seus Defensores e Curadores (art. 69 a 76 do CPPM)

→ nenhum acusado, mesmo que ausente ou foragido, pode ser processado ou julgado sem defensor;

→ o juiz nomeará um curador para acusados incapazes;

→ acusados militares têm prerrogativas de posto ou graduação e, se detidos, devem ser acompanhados por militar de hierarquia superior.

Obs.: se a identificação completa do acusado for impossível, o processo não é atradado.

MEDIDAS PROVISÓRIAS QUE RECAEM SOBRE PESSOAS (PRISÃO) E LIBERDADE PROVISÓRIA

Art. 243, CPPM – Qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem for Insubmisso ou Desertor, ou seja encontrado em flagrante delito.

O flagrante delito (gênero) divide-se em TRÊS (03) espécies de prisão:

- prisão do insubmisso;
- prisão do desertor;
- prisão em flagrante delito.

1. Prisão em Flagrante Delito Militar

→ considera-se em flagrante delito a pessoa quando está cometendo um crime, acabou de cometê-lo, é perseguida logo após o ato em uma situação que aponte como autora, ou é encontrada logo em seguida com objetos ou materiais que presumam sua participação;

→ além dos crimes permanentes.

2. Prisão temporária militar

→ a **Lei nº 7.960/1989 NÃO se aplica aos crimes militares** em razão do diploma legal trazer um rol taxativo de crimes nos quais é possível sua decretação, fazendo referência aos tipos penais do Código Penal.

Obs.: embora não exista taxativamente processo penal militar, **há como suprir-lhe a falta através da detenção decretada pelo Encarregado do IPM prevista no art. 18, CPPM**, cuja aplicação restringe-se aos crimes propriamente militares.

3. Prisão Preventiva

→ pode ser decretada em qualquer etapa processual ou antes dela (durante o IPM);

→ seus requisitos fundamentais são: **Fumus comissi delicti** e **Periculum libertatis**.

Fumus Comissi Delicti – art. 254, CPPM:

Art 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, **de ofício**, a **requerimento do Ministério Público** ou **mediante representação da autoridade encarregada do IPM**, em qualquer fase deste ou do processo, **concorrendo os requisitos seguintes**:

- a) prova do fato delituoso;
- b) indícios suficientes de autoria.

→ **requisitos cumulativos**.

No Superior Tribunal Militar
Parágrafo único. Durante a instrução de processo originário do Superior Tribunal Militar, a decretação compete ao relator.

Periculum Libertatis – art. 255, CPPM

→ hipóteses alternativas.

Art. 255. **A prisão preventiva**, além dos requisitos do artigo anterior, **deverá fundar-se em um dos seguintes casos**:

a) garantia da ordem pública;

→ ter algum elemento nos autos que demonstre a reiteração delitiva, por exemplo.

b) conveniência da instrução criminal;

→ informação de que o sujeito, se estiver solto, pode estar ameaçando testemunhas, manipulando/perturbando as provas.

c) periculosidade do indiciado ou acusado;

→ demonstração das ações do sujeito após o crime.

Ex.: mostrou-se frio, indiferente, desprezou as consequências.

d) segurança da aplicação da lei penal militar;

→ **risco de fuga, por exemplo**.

e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,

DPPPM

quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.

Ex.: conduta que despreze a autoridade do CMT-Geral → ameaça a hierarquia e a disciplina.

A medida **pode ser decretada pelo Juiz da Vara Militar ou pelo Conselho de Justiça** (a depender dos crimes).

→ ao contrário do CPP, **na seara militar, não há como o assistente requerer a prisão preventiva.**

Importante observar o art. 316 do CPP, segundo qual, o órgão emissor da decisão deve revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal."

Art. 257. O juiz deixará de decretar a prisão preventiva, quando, por qualquer circunstância evidente dos autos, ou pela profissão, condições de vida ou interesse do indiciado ou acusado, presumir que este não fuja, nem exerça influência em testemunha ou perito, nem impeça ou perturbe, de qualquer modo, a ação da justiça.

→ ou seja, que a sua liberdade não gere risco ao processo.

Parágrafo único. Essa decisão poderá ser revogada a todo o tempo, desde que se modifique qualquer das condições previstas neste artigo.

Proibição

Art. 258. A prisão preventiva **em nenhum caso será decretada se o juiz verificar**, pelas provas constantes dos autos, **ter o agente praticado o fato nas condições dos arts. 35, 38**, observado o disposto no art. 40, **e dos arts. 39 e 42**, do Código Penal Militar.

Ex.: excludentes de ilicitude e erro de direito.

PRISÃO DO DESERTOR

→ medida específica que **depende de procedimento especial**: a Instrução Provisória de Deserção (IPD), **nunca** por Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD).

Art. 243. Qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem for **insubmisso ou desertor, OU seja encontrado em flagrante delito.**

→ o desertor **pode ser preso, mas NÃO em flagrante;**

→ a prisão do desertor **NÃO SE CONFUNDE** com a prisão em flagrante;

→ o desertor **não é preso, ele é "capturado"** (auto de captura);

→ desertor não passa por audiência de custódia em Pernambuco;

→ **apresentar-se espontaneamente, para o desertor, NÃO IMPEDE a sua prisão**, visto que mesmo não sendo preso em flagrante, mas será capturado.

Obs.: não há que se falar em atuação de Juiz de Garantias na prisão do desertor, uma vez que o instrumento que formaliza a sua prisão não é o APFD.

MENAGEM

"Espécie de prisão provisória fora do cárcere (...) homenagem conferida a certas pessoas, desde que observados certos requisitos".

→ poderá ser concedida pelo JUIZ, nos crimes cujo máximo da pena não exceda 4 anos, levando em consideração a natureza do crime e os antecedentes do acusado.

Divide-se em "Menagem Liberdade" e "Menagem Prisão".

Art. 264. A menagem a militar poderá efetuar-se no lugar em que residia quando ocorreu o crime ou seja sede do juízo que o estiver apurando **(01 – menagem liberdade)**, ou, atendido o seu posto ou graduação, em quartel, navio, acampamento, ou em estabelecimento ou sede de órgão militar **(02 – menagem prisão)**. A menagem a civil será no lugar da sede do juízo (01 – menagem liberdade), ou em lugar sujeito à administração militar, se assim o entender necessário a autoridade que a conceder (02 – menagem prisão).

Obs.: a menagem liberdade **NÃO** será levada em conta no cumprimento da pena, apenas a menagem prisão.

LIBERDADE PROVISÓRIA

→ o indiciado ou acusado livrar-se-á solto no caso de infração a que não for cominada pena privativa de liberdade.

Parágrafo único. Poderá livrar-se solto:

a) **no caso de infração culposa**, salvo se compreendida entre as previstas no Livro I, Título I, da Parte Especial, do Código Penal Militar **(Crimes Contra a Seg. Externa do País)**;

DPPPM

b) no caso de infração punida com pena de detenção não superior a dois anos, SALVO AS previstas nos arts. 157, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 173, 176, 177, 178, 187, 192, 235, 299 e 302, do Código Penal Militar.

Ex.: violência contra superior, desrespeito a superior, recusa de obediência, publicação ou crítica indevida, fuga de preso, deserção, desacato a militar e ingresso clandestino.

Caso haja algum dos casos de decretação de prisão preventiva, a liberdade provisória poderá ser suspensa.

PERNAMBUCO IMORTAL